

1518233-88.2020.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... forjar um boletim de ocorrência de tráfico e arma. Os dois pneus eram do carro do declarante. Comprou os pneus em Jacareí/SP.

Rejeito a tese defensiva de incongruência do depoimento dos policiais. Estes mostraram-se firmes em suas declarações quanto à apreensão da res furtiva, oportunamente reconhecida pela vítima. A ausência de apreensão das imagens de câmeras de segurança, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518233-88.2020.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518233-88.2020.8.26.0577

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Vistos.

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, porque no dia 25 de agosto de 2020, entre às 11h e 11h30, na Rua Benedito Alvarenga Carvalho, Parque Residencial Aquarius, em São José dos Campos, teria subtraído, com emprego de chave falsa, o veículo FIAT/UNO Eletronic, placas CBK 8419, cor azul, de propriedade da vítima Luiz Antônio Leme Mourão.

De acordo com a denúncia, o acusado, com o uso de uma chave falsa, abriu a porta do veículo, acionou a ignição e subtraiu o bem. A vítima ao retornar ao local em que havia estacionado o veículo e constatar o furto, acionou o sistema antifurto conhecido por "corta corrente". O acusado, após ter para si a posse, ainda que por breve período, não conseguiu mais conduzir o veículo e o abandonou em via pública. A Polícia Militar foi informada e efetuou a prisão em flagrante do acusado relacionada a outro furto praticado naquele mesmo dia. Ele admitiu a prática do crime e informou aos policiais o local em que havia abandonado o veículo da vítima. A denúncia foi recebida em 22 de abril de 2021 (fls. 162). O acusado foi citado pessoalmente (fls. 170) e apresentou resposta à acusação (fls. 174).

Durante a instrução, a vítima prestou declarações, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado. Na ocasião, o julgamento foi convertido em diligência para a requisição das imagens de câmeras de segurança.

Conforme certidão de fl. 257, atestou-se que as imagens não estavam mais disponíveis.

Em memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, bem como pela elevação da pena em razão dos maus antecedentes (fls. 268/271).

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o breve relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada por: a) boletim de ocorrência (fls. 03/05); b) auto de exibição/apreensão (fls. 06/07); c) auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 08/09); d) auto de depósito (fls. 10/11); e) laudo pericial (fls. 50/52); f) auto de avaliação (fl. 76); g) laudo pericial (fls. 77/80). O exame pericial foi realizado na chave apreendida e constatou que "no estado em que se encontra, pode ser utilizada eficazmente para o fim a que é destinada, como por abertura de fechaduras de veículos, assim como sua subtração, cujo êxito irá depender da habilidade do autor e da tecnologia empregada na fechadura do automóvel (como a presença de chip, por exemplo " (fls. 51/52).

Demonstrada, portanto, a qualificadora da chave falsa.

Em juízo, a vítima Luiz Antônio disse que foi prestar um serviço na região. Ao sair do apto, o seu carro, um UNO, já não estava mais no local. Acionou a Polícia, que foi em um condomínio da rua e verificou o furto pelas imagens. Horas depois o carro foi recuperado. O carro foi furtado por volta das 11h ou 11h20. Recuperou o carro por volta das 14h. Não soube quem subtraiu o veículo. Enquanto estava na Delegacia apontaram uma pessoa como o responsável pelo crime. Os policiais viram as imagens na portaria do condomínio. O declarante não viu as imagens. Foi comunicado posteriormente da recuperação do veículo.

A testemunha Izaquiel declarou que foram acionados por rádio em razão de um furto em residência no bairro Esplanado. Logo em seguida receberam nova ligação de que o indivíduo teria saído do local com um veículo Uno com um adesivo ao lado da placa. Identificado o veículo, deram ordem de parada, a qual não foi obedecida. Efetuada a abordagem, o Robson conduzia o veículo, tendo se recusado a sair, sendo retirado. Efetuada a busca, foi identificada a res furtiva da residência. Indagado, Robson teria confessado ter efetuado o furto de um veículo de manhã, indicando o local em que se encontrava. Efetuaram contato com a vítima, posteriormente comunicando os fatos à autoridade policial. Foram registrados dois boletins de ocorrência em razão de cada furto. Soube das imagens do furto do veículo Uno posteriormente. Visualizou as imagens, tendo reconhecido o Robson na gravação. Teve acesso no distrito policial.

Interrogado, o acusado disse que tem 39 anos. Casado, com duas filhas. É ajudante geral, sem renda fixa. Não são verdadeiros os fatos. Furtou uma casa na Esplanada, tendo inclusive confessado o furto. Foi acusado de ter acabado de roubar um carro, tendo negado o crime. Foi levado a um posto de gasolina, sendo indagado pelos policiais. Os policiais ameaçaram forjar um boletim de ocorrência de tráfico e arma. Os dois pneus eram do carro do declarante. Comprou os pneus em Jacareí/SP. Rejeito a tese defensiva de incongruência do depoimento dos policiais. Estes mostraram-se firmes em suas declarações quanto à apreensão da res furtiva, oportunamente reconhecida pela vítima. A ausência de apreensão das imagens de câmeras de segurança, diligência de investigação de atribuição da Polícia Civil, não lhes é imputável. A versão do réu, portanto, restou isolada nos autos.

Não obstante o emprego do recurso "corta corrente", o furto deve ser considerado consumado, já que invertida a posse do bem, bem como prescindível a posse mansa e pacífica. Mutatis mutandis, "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582 do STJ).

A condenação do acusado é assim de rigor.

Passo a dosar a pena.

Pena-base: as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são neutras, com exceção dos maus antecedentes (fls. 176/204), razão pela qual fixo a pena base em 02 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa (elevação e 1/8).

Agravantes e atenuantes: o acusado confessou extrajudicialmente o furto, mas é comprovadamente multirreincidente, inclusive em crime específico, de modo que a agravante deve ter maior preponderância. Compensando-a parcialmente, agravo a pena intermediária em 1/6, fixando-a provisoriamente em 02 anos e 07 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Causas de aumento e diminuição da pena: não há.

Considerando a reincidência, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável, o regime inicial é o fechado, conforme artigo 33 do Código Penal.

Tratando-se, ademais, de reincidente específico, com extenso rol de antecedentes (fls. 176/204), verifico não estarem presentes os requisitos para a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade, conforme artigos 44 e 77 do Código Penal.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva e CONDENO o acusado ROBSON DA SILVA OLIVEIRA às penas de 02 anos e 07 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 155, § 4º, III, do Código Penal.

Tendo em vista que o réu respondeu a este processo em liberdade, não há razões para a decretação de sua prisão preventiva nesta fase processual.

Deixo de fixar valor mínimo para a indenização da vítima, já que recuperado o bem. Determino, de todo modo, a sua intimação, por força do artigo 201, § 2º do CPP.

São José dos Campos, 9 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA